

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת ניסים ואטורי
אליהו רביבו

פ/25/3280

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – תקופת אי-כשרות ארעית), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 17ב 1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986¹, בסעיף 17ב–

(1) בהגדרה "תקופת אי כשרות ארעית", במקום "180 ימים" יבוא "שנה";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) הסתיימה תקופת שירותו הסדיר של חייל במהלך תקופת אי הכשרות הארעית שלו, רשאי הוא להשלים את יתרת שירותו בתנאי שירות קבע".

דבריו הסבר

מטרת הצעת החוק היא להבטיח כי חייל צה"ל בשירות סדיר אשר נפצע במהלך שירותו הצבאי, יהיה רשאי להמשיך את שירות קבע, זאת על מנת שהחייל לא ימצא את עצמו נטוש, וצה"ל יהיה מחויב לדאוג לו. על מנת שלא ייווצר מצב בו החייל מצד אחד יאלץ להילחם על זכויותיו לטיפול ראוי ומצד שני ימצא את עצמו ללא הכנסה כלכלית מינימלית.

הצעת החוק מבקשת להרחיב את התקופה הקבועה בחוק וכך לקבוע כי משך התקופה שבה חייל יוכל להיחשב כמשרת בשירות סדיר, אם נקבע לגביו שהוא בלתי כשיר ארעית, תהא על שנה (במקום 180 ימים כפי הקבוע כיום).

כמו כן, ההצעה מבקשת לקבוע כי אם נקבע שחייל אינו כשיר ארעית לשירות, ובמהלך התקופה אמור היה להסתיים שירותו, יוכל החייל להשלים את תקופת השירות בשירות קבע.

ההצעה מוגשת בעקבות פניות שהגיעו למציע בעניין הטיפול הניתן לחיילים בעת שאינם כשירים ארעית, ומאחר שישנם מקרים בהם חיילים נפצעים או נפגעים במהלך שירותם הצבאי ואף בפעילות מבצעית, ומוצאים את עצמם חסר כל, ללא הכנסה כלכלית וללא גוף אשר דואג לטיפול ולצרכיהם. ברוב

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

המקרים, הטיפול נופל על הורי החייל, אשר לא בהכרח בעלי יכולת כלכלית ונפשית לטיפול ראוי עבורו. לעיתים אף לא קיימת משפחה נורמטיבית או שמשפחתו כלל לא מתגוררת במדינת ישראל. חיילי צה"ל יהיה רשאי להישאר בשירותו, לפחות עד תאריך שחרורו הצפוי. יש בהצעת חוק זו משמעות לאומית ממדרגה ראשונה. עלינו למנוע פגיעה בחיילי צה"ל גם ובעיקר פגיעה רגשית בבחינת עשה את העבודה, תרם למדינה ועכשיו כשהוא פגוע המדינה וצה"ל מפנים לא את הגב.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)